رقم القضية في المحكمة الإدارية ١١٢١ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٥٣٤٨ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/١/١هـ

الموضوعات

جامعات - أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين - حقوق وظيفية - مكافأة نهاية الخدمة - تحديد الحد الأعلى للمكافأة - عدم سريان الأنظمة بأثر رجعي - مراعاة الحقوق المكتسبة.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بصرف المتبقي من مكافأة نهاية الخدمة - دفع المدعى عليها بصرف مكافأة نهاية الخدمة للمدعي بحدها الأعلى وفق النظام الجديد - الثابت تعاقد المدعى عليها مع المدعي على وظيفة (عضو هيئة تدريس) في ظل سريان النظام القديم، ثم تجديد تعاقده بعد سريان النظام الجديد - تضمن النظام الجديد بأن تطبيقه على العقود السارية قبل صدوره يكون بعد تجديدها، مع مراعاة الحقوق المكتسبة للمتعاقدين وفق النظام القديم - من المبادئ المقررة عدم سريان الأنظمة بأثر رجعي - تضمن النظام القديم صرف مكافأة نهاية خدمة للمتعاقد وفق حسبة معينة دون تحديد حد أعلى - استحقاق المدعي لمكافأة نهاية الخدمة وفق الحسبة المقررة بالنظام القديم عن فترة التعاقد السارية تحت أحكامه، فضلاً عن مكافأة نهاية الخدمة المصروفة له وفق الحسبة المقررة بالنظام الجديد عن فترة التعاقد السارية تحت أحكامه - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بصرف المتبقي من مكافأة نهاية الخدمة للمدعي.

مُستَندُ الحُكمِ

- قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾.
- قول الرسول ﷺ: "المسلمون على شروطهم".
- المادتان (٢٩، ٥٥) من لائحة توظيف غير السعوديين في الجامعات الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (١٤١٧/٤/٣هـ) وتاريخ ١٤١٧/٢/٧هـ.
- المادة (٣١) من لائحة توظيف غير السعوديين من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين والباحثين ومساعديهم والفنيين الصادرة في عام ١٤٠٠/١٤٠١هـ.

الوَقائِع

تتلخص وقائع القضية بالقدر الكافي لنظرها وإصدار الحكم فيها بأن وكيل المدعي تقدم بهذه الدعوى بتاريخ ١٤٤٢/١/٢٨هـ، وذكر في صحيفتها أنه بتاريخ ١٤٠٤/١١/١٤هـ تم تعيينه لدى المدعى عليها كعضو هيئة تدريس وفقاً للائحة توظيف غير السعوديين في الجامعات السعودية، ثم تم طي قيده بموجب السن القانونية بتاريخ ١٤٤٢/١/١١هـ عن خدمة (٣٧,١٥) سنة، ثم تم صرف مستحقاته لكنها غير كاملة، ويطلب إلزام المدعى عليها بأن تصرف له مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ قدره (٨١٦،٥٥٥,١٤) ريال وفقاً للمادة (٣١) من لائحة توظيف غير السعوديين ١٤٠٠/١٤٠١هـ. وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها، قدم مذكرة ذكر فيها: أن

الجامعة تعاقدت مع المدعي على وظيفة أستاذ اعتباراً من تاريخ ١٤٠٤/١١/١٤هـ، ثم صدر قرار برقم (٤/٥٢/٣٤٣١٣٤٣) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٧هـ بطي قيده اعتباراً من تاريخ نهاية عقده في ١٤٤٢/١/١١هـ لبلوغه السن النظامية؛ ليستحق مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال؛ استناداً على المادة (٢٩) من لائحة توظيف غير السعوديين الصادرة عام ١٤١٧هـ، والتي نصت على أنه: "إذا أكمل المتعاقد سنتين في خدمة الجامعة استحق مكافأة نهاية خدمة بواقع نصف راتب شهر عن كل سنة، فإذا أكمل عضو هيئة التدريس والمحاضر والمعيد والفني ومن في حكمهم ممن لهم علاقة بالتدريس خمس سنوات في خدمة الجامعة استحق مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، وبحد أعلى مئة ألف ريال أو ما استحقه فعلاً وفق اللائحة السابقة أيهما أكثر، تصرف عند نهاية الخدمة وتحتسب على أساس آخر راتب يتقاضاه المتعاقد عند الصرف، ولا يستحق هذه المكافأة إلا عن السنوات الكاملة ومدة الخدمة الإجمالية المتصلة، ويصرف لمن سواهم من المتعاقدين مكافأة نهاية الخدمة بواقع نصف راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة وبحد أقصى خمسين ألف ريال أو ما استحقه فعلاً وفق اللائحة السابقة أيهما أكثر، ويعد في حكم من أمضى السنتين من كانت خدمته (٢٢) شهراً، كما يعد من أمضى خمس سنوات من كانت مدة خدمته (٥٨) شهراً، ويجوز زيادة مكافأة نهاية الخدمة بحد أقصى (١٠٠٪) بناء على توصية مجلس الكلية أو الجهات المختصة وتأييد مجلس الجامعة وموافقة مجلس التعليم العالي، على ألا تتجاوز المكافأة في جميع الأحوال الحدود

القصوى الواردة في هذه المادة". وأضاف أن الجامعة طبقت اللائحة على العقود السارية عند تجديد العقد، وأن الجامعة أبلغت المدعي بالخطاب رقم (٧١٨٨٠) وتاريخ ١٤١٨/٢/١٢هـ باستحقاقه للحد الأعلى للمكافأة الواردة في المادة (٢٩) من لائحة توظيف غير السعوديين الصادرة عام ١٤١٧هـ. ثم قدم وكيل المدعي مذكرة تضمنت: أن موكله لم يوقع على تجديد عقده بعد عام ١٤٠٤هـ، كما لم يصله الخطاب رقم (٧١٨٨٠) وتاريخ ١٤١٨/٢/١٢هـ المتضمن تغيير نظام مكافأة نهاية الخدمة، ولم يوقع ولم يوافق على مستحقاته المذكورة فيه. ثم طلبت الدائرة تبيين آخر راتب تقاضاه إبان اللائحة السابقة، فأفادت المدعى عليها بأن المدعي كان يتقاضى (٩٢٠٠) ريالاً، وأقرها على ذلك المدعي، ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، فقفلت الدائرة باب المرافعة، وحددت جلسة هذا اليوم، وأصدرت هذا الحكم على الآتي.

الأسباب

لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تصرف لموكله مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ قدره (٨١٦،٥٥٥,١٤) ريال وفقاً للمادة (٣٣) من لائحة توظيف غير السعوديين؛ فإن دعواه تكون حينئذٍ من اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً طبقاً للمادة (١٣/د) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ. كما تدخل هذه الدعوى في اختصاص هذه المحكمة مكانياً؛

ذلك أن مقر المدعى عليها يقع في نطاق اختصاص المحكمة الإدارية بمنطقة الرياض وفقاً لما قررته المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن قبول الدعوى شكلاً، فإن حق المدعي بالمطالبة نشأ من تاريخ انتهاء خدمته بالجامعة بتاريخ ١٤٤٢/١/١١هـ، وأقام دعواه أمام الديوان بتاريخ ١٤٤٢/١/٢٨هـ، واستناداً لما ورد في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم -المشار إليه آنفاً- بالمادة (٦/٨) حيث نصت على: "٦-فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة"؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الدعوى شكلاً. وعن موضوع الدعوى، فإن المدعي يطالب بإلزام الجهة المدعى عليها بصرف المتبقي من مكافأة نهاية الخدمة ومقداره (٨١٦،٥٥٥,١٤) ريال؛ استناداً على أنه كان عند تعاقده تحت مظلة اللائحة الصادرة في عام ١٤٠٠/١٤٠١هـ، وبموجب عقده الموقع في تاريخ ١٤٠٤/١١/١٤هـ، والتي تنص على أنه إذ أكمل المتعاقد خمس سنوات استحق مكافأة راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، وإلى عدم تبلغ موكله باللائحة الصادرة في عام ١٤١٧هـ، في حين تدفع الجهة المدعى عليها استحقاق المدعي لما يطالب به بلائحة توظيف غير السعوديين في الجامعات، والتي حددت سقفاً أعلى لمكافأة نهاية الخدمة لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، وبحد أعلى مئة ألف ريال، وأن

علاقة المدعي بالجهة المدعى عليها علاقة عقدية ولائحية، وأن الجهة أعملت اللائحة في نطاقها من حيث الزمان على العقود السارية عند تجديد العقد، وأن الجامعة خاطبت المدعي وأخطرته بحقوقه وفقاً للائحة توظيف غير السعوديين في الجامعات، وقامت بتجديد العقود مشيرةً فيها إلى تطبيق اللائحة؛ وبما أن عقد المدعي ابتدأ في عام ١٤٠٤هـ وانتهى في عام ١٤٤٢هـ، وأنه كان يعمل عضو هيئة تدريس، وأن مدة خدمته متصلة، ولما كانت خدمة المدعي تخللها صدور لائحة توظيف غير السعوديين في الجامعات الصادرة بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم (٣/٤/١٤١٧هـ) في الجلسة الرابعة لمجلس التعليم العالي المنعقدة بتاريخ ١٤١٧/٢/٧هـ، المتوج بموافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس التعليم العالي بالتوجيه البرقي الكريم رقم (٧/ب/١٦٧٨٥) في شهر ذي القعدة من عام ١٤١٧هـ، والتي نصت على أنه: "إذا أكمل المتعاقد سنتين في خدمة الجامعة استحق مكافأة نهاية خدمة بواقع نصف راتب شهر عن كل سنة، فإذا أكمل عضو هيئة التدريس والمحاضر والمعيد والفني ومن في حكمهم ممن لهم علاقة بالتدريس خمس سنوات في خدمة الجامعة استحق مكافأة خدمة بواقع راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، وبحد أعلى مئة ألف ريال، أو ما استحقه فعلاً وفقاً للائحة السابقة أيهما أكثر، تصرف عند نهاية الخدمة وتحتسب على أساس آخر راتب يتقاضاه المتعاقد عند الصرف، ولا تستحق هذه المكافأة إلا عن السنوات الكاملة ومدة الخدمة الإجمالية المتصلة، ويصرف لمن سواهم من المتعاقدين مكافأة نهاية خدمة بواقع نصف راتب شهر عن

كل سنة، وبحد أعلى خمسين ألف ريال، أو ما استحقه فعلاً وفقاً للائحة السابقة، أيهما أكثر ..."، كما نصت المادة الخامسة والخمسون من اللائحة على أنه: "١-تطبق أحكام هذه اللائحة من تاريخ صدورها، أما بالنسبة للعقود السارية فتطبق عليها عند تجديدها. ٢-مع مراعاة الحقوق المكتسبة للمتعاقدين بموجب اللوائح السابقة، تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام"، وحيث إن عقد المدعي جدد بعد صدور اللائحة، وأنها ملغية لما يعارضها من أحكام لمن جدد عقده بعد صدورها؛ فإن المدعي بالتالي خاضع لأحكامها من تاريخ تجديد عقده عام ١٤١٧هـ وحتى نهاية خدمته بتاريخ ١٤٤٢/١/١١هـ، وحيث إن الجهة المدعى عليها أعملت بحقه اللائحة وصرفت له الحد الأعلى من مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم؛ لذا فإن الدائرة ترى سلامة الإجراء المتخذ من قبلها تجاه تلك العقود. أما ما يتعلق بعقوده السابقة من تاريخ ١٤٠٤/١١/١٤هـ حتى تاريخ ١٤١٧/١١/١٣هـ، فيحكمها لائحة توظيف غير السعوديين من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين والباحثين ومساعديهم والفنيين الصادرة بمحضر الجلسة الرابعة للمجلس الأعلى لعام ١٤٠٠/١٤٠١هـ، حيث نصت تلك اللائحة في مادتها الحادية والثلاثين على أنه: "...إذا أكمل المتعاقد خمس سنوات، كانت المكافأة المستحقة هي راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، ويكون صرف المكافأة عند نهاية الخدمة، وتحتسب على أساس آخر راتب كان يتقاضاه المتعاقد، ولا تستحق هذه المكافأة إلا عن السنوات الكاملة ومدة الخدمة الإجمالية المتصلة"، وبما أن المادة الخامسة والخمسين من اللائحة الصادرة عام ١٤١٧هـ نصت على أنه: "١-

تطبق أحكام هذه اللائحة من تاريخ صدورها، أما بالنسبة للعقود السارية فتطبق عليها عند تجديدها. ٢-مع مراعاة الحقوق المكتسبة للمتعاقدين بموجب اللوائح السابقة"، وهذا نصّ في مراعاة الحقوق المكتسبة للمتعاقدين بموجب اللوائح السابقة، وبما أن بعض ما يطالب به المدعي ثابت بعقوده السابقة لصدور لائحة عام ١٤١٧هـ، وبما أن القواعد الشرعية المستقرة توجب الوفاء بالعقود عملاً بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾، ولقوله ﷺ: "المسلمون على شروطهم"، ولما كان من المبادئ المقررة عدم رجعية الأنظمة؛ وعليه فإن الواجب تطبيق لائحة توظيف غير السعوديين من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين والباحثين ومساعديهم والفنيين الصادرة بمحضر الجلسة الرابعة للمجلس الأعلى لعام ١٤٠٠/١٤٠١هـ، وتطبيق المادة الحادية والثلاثين. وبما أن المدعي أمضى في الخدمة من عام ١٤٠٤هـ حتى عام ١٤١٧هـ ثلاث عشرة سنة، وكان آخر راتب تقاضاه لعقده المنتهي عام ١٤١٧هـ هو (٩٢٠٠) ريالاً، فيكون استحقاقه عن تلك المدة هو (١٣×٩٢٠٠ = ١١٩,٦٠٠)، وهو ما تحكم به الدائرة.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام جامعة الملك سعود بأن تصرف لـ (...) مبلغاً قدره (١١٩,٦٠٠) مئة وتسعة عشر ألفاً وستمئة ريال.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.